Gilles SIxte FELIHO
[redacted]

Monsieur le Président
Autorité de Protection des
données personnelles
contact@apdp.bj
Cotonou (BÉNIN)

Paris, le 21 Octobre 2024

Aff. Plainte contre Monsieur Félix A. BALLEY

Objet : Mes observations et prétentions après lecture

des procès verbaux de séance des 19 juin ; 24 juillet ; et 28 août 2024

Monsieur le Président, et Mesdames et Messieurs les Conseiller.e.s de la Plénière contentieuse,

J'ai l'honneur d'accuser réception, au 25 septembre 2024, des procès verbaux visés en objet d'une part et au 17 octobre 2024 de votre lettre d'invitation pour votre session du 23 octobre 2024 à 16 heures d'autre part. Je vous en remercie.

Je vous assure de ma présence à cette session, pour autant que je reçoive le lien de participation.

En tout état de cause, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance ci-après des observations et demandes que j'entends faire valoir lors de votre prochaine session, en réponse à celles de M. BALLEY.

1. A titre liminaire : rappel des faits

- Monsieur BALLEY a utilisé mes données personnelles à mon insu. Il donc violé mes droits : à l'information ; au consentement ; d'accès, de rectification et de suppression ; d'opposition (Pièces n°s 1 ; 2 et 3 de ma plainte du 3 octobre 2023).

- Il m'a dissimulé les usages qu'il a fait de mes données, lesquels sont contraires à mes intérêts.

2. Sur les observations de Monsieur BALLEY et de son avocat Me AVLESSI

Sans fondement juridique précis, ils invoquent : *"les devoirs que la loi met à sa charge en raison de son office" ;* et que "*son action fait suite à une décision de justice devenue exécutoire*" qu'ils ne produisent pas.

Cela ne résiste pas à l'analyse :

1. En vertu de l'article 380 du Code du numérique, les notaires et, donc Monsieur BALLEY, sont soumis aux obligations du responsable du traitement.

2. Les données personnelles font partie intégrante de la vie privée, et aucune juridiction, aucune décision, n'a le pouvoir de conférer à un notaire mission de faire usage de données personnelles, au surplus à l'insu de la personne concernée. Encore moins, à des fins frauduleuses, comme en l'espèce. La dissimulation du certificat d'acquit de droit litigieux et de ses suites, est assez éloquente.

A l'évidence, Monsieur BALLEY cherche à semer la confusion dans les esprits. La preuve, il donne trois versions différentes et contradictoires des faits :

- le 20 octobre 2016 il se prévalait auprès de la direction des domaines, d'un mandat et agir au nom de Gilles Sixte FELIHO, pour obtenir la délivrance du certificat d'acquit de droit (Pièce n°1 précitée) ;

- le 07 Septembre 2023, dans sa propre lettre, il affirmait contre toute attente, que je ne suis pas partie aux actes au rang de son répertoire, pour justifier une violation de mon droit d'accès (Pièce n°3) ;

- enfin le 19 juin 2024 devant votre Autorité, il prétend, sans preuve, que son action ferait suite à une décision de justice devenue exécutoire, pour justifier ses manquements à ses obligations de responsable du traitement des donnée et notamment : aux principes de licéité, loyauté, transparence.

Ces trois versions sont fausses, comme il a été démontré.

L'argument selon lequel *"les faits en question sont antérieurs à la promulgation du code du numérique"* est tout aussi vain. La protection des données à caractère personnel en République du Bénin date de la loi n° 2009-09 du 24 mai 2009. La loi de 2017 qui la remplace, n'a fait que renforcer ce qui existait déjà.

Concernant l'article 382 qui prévoit deux exceptions, dont les pouvoirs des tribunaux dans le cadre d'une procédure judiciaire, Monsieur BALLEY ne peut s'en prévaloir, car il est sans lien avec les faits de l'espèce. De plus, l'article 415 du code du numérique l'oblige, notamment, à informer la personne concernée.

Le plus dangereux, c'est que Monsieur BALLEY est dans une logique de négation de mes droits légaux sur mes propres données personnelles et qu'il me dissimule d'autres manquements à mes droits.

Vu l'extrême gravité des violations relevées au code du numérique, et de la circonstance que Monsieur BALLEY est de par son métier supposé connaître et respecter la loi et les droits fondamentaux :

- 1. Rejeter les demandes de clémence et prétentions de Monsieur Félix A. BALLEY

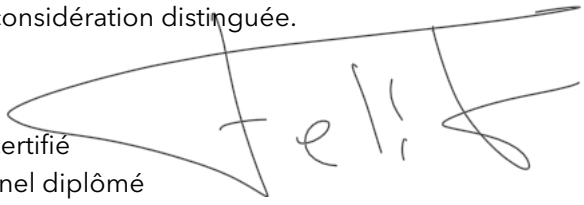
- 2. Prononcer toutes sanctions pertinentes contre Monsieur BALLEY

- 3. Assortir lesdites sanctions d'une injonction à la suppression, à l'initiative de Monsieur Félix A. BALLEY, avec obligation de résultat, de toutes mes données personnelles sur ledit certificat, par application de l'article 456 de la loi précitée, et sous astreinte de 50 000 FCFA par jour de retard, pour compter de la date de votre décision.

- 4. Ordonner la publication dans les 8 jours, au plus tard, suivant la date de votre décision et sous astreinte de 50 000 FCFA par jour de retard, des sanctions et injonctions qui seront prononcées. Cette publication doit figurer en page de couverture dans au moins 5 journaux béninois, ainsi que dans un journal international notoire. Les frais de publication seront exclusivement et intégralement à la charge de Monsieur Félix A. BALLEY

- 5. Informer sans délai Monsieur le Procureur de la République, en application de l'article 483 de la loi précitée, en son point 9, des infractions commises par Monsieur BALLEY au code du numérique.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma considération distinguée.



Gilles Sixte FELIHO

Formateur juridique certifié
Médiateur professionnel diplômé

Ancien Conseiller juridique du Président de la BIDC